

1500780-21.2021.8.26.0650

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fernanda Augusta Jacó Monteiro

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... tinha nenhum baseado no bolso; esteve preso por tráfico de drogas; atualmente, está trabalhando no móveis planejados, como ajudante.

Provas de autoria e materialidade, de rigor a procedência da ação por infração ao art. 28 da lei 11.343/06. Não tendo o réu feito jus à proposta de transação penal por conta de seus antecedentes criminais (folha de antecedentes, p. 64/75; certidão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Independência, 842/846, Valinhos-SP - cep 13276-030

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500780-21.2021.8.26.0650 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500780-21.2021.8.26.0650

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO SANTANA DA MOTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Augusta Jacó Monteiro

Vistos.

CRISTIANO SANTANA DA MOTA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, porque no dia 21 de junho de 2021, por volta da 19h, na via pública, Rua das Azaleias, altura do numeral 01, Praça Centenário, Bairro Pinheiros, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 04/05. Laudo toxicológico, fls. 37/39.

Segundo consta, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina no endereço acima mencionado quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo. Todavia, o denunciado evadiu-se do local correndo e jogou ao solo um saco plástico, sendo, em seguida, detido. Em revista pessoal, localizaram em poder do denunciado, no bolso de sua calça, 01 (uma) porção de maconha (fls. 44/46).

O Ministério Público ofereceu denúncia, visto que o réu não faz jus aos benefícios da transação penal e suspensão condicional do processo (fls. 44/46).

Citado e intimado, o réu compareceu à audiência de instrução, debates e julgamento designada para o dia 22/03/2022, oportunidade em que foi recebida a denúncia. Outrossim, foi colhido o depoimento de uma testemunha de acusação e interrogado o réu, tudo gravado em arquivo digital disponibilizado nos autos (fls. 57). O Ministério Público desistiu da oitiva da outra testemunha, o que foi homologado pelo juízo.

Em memoriais, requereu o Ministério Público a condenação do denunciado, uma vez provadas a existência, a materialidade e a autoria do delito. Quanto à fixação da pena, por apresentar o réu antecedentes, pleiteia a fixação de pena de prestação de serviço à comunidade.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição pela atipicidade da conduta ou subsidiariamente pela aplicação do princípio da insignificância.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade da substância entorpecente encontra-se comprovada pelo laudo pericial, cujo resultado fora positivo para “tetrahidrocannabinol”, f. 37/39.

Em juízo, o Guarda Municipal José Donizete Cesario afirmou ter participado da diligência; estavam patrulhando numa praça pública; o indivíduo, ao avistar a viatura, ficou nervoso e portava uma sacola plástica nas mãos, ia de um lado para outro; conseguiram abordá-lo e, em revista pessoal, encontraram uma porção no bolso, para consumo próprio; disse que estava de saidinha e que voltaria para cadeia no dia seguinte.

Interrogado, o acusado informou que estava de saidinha; desceu na padaria ao lado, estava fumando um baseado; é usuário desde criança; não tinha nenhum baseado no bolso; esteve preso por tráfico de drogas; atualmente, está trabalhando no móveis planejados, como ajudante.

Provadas autoria e materialidade, de rigor a procedência da ação por infração ao art. 28 da lei 11.343/06. Não tendo o réu feito jus à proposta de transação penal por conta de seus antecedentes criminais (folha de antecedentes, p. 64/75; certidão de objeto e pé, p. 76/80), entendo que a mera advertência ou a determinação de que frequente programa educativo são medidas inócuas. Assim, reputo a prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses, a mais adequada.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CRISTIANO SANTANA DA MOTA (RG 41.186.937) como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses, à razão de 6 horas semanais, em local a ser determinado em sede de execução.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o necessário.

Valinhos, 19 de julho de 2022

FERNANDA AUGUSTA JACÓ MONTEIRO

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA